

1000622-16.2022.8.26.0156

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - Danos materiais e morais - Furto de cartão - Transações não reconhecidas - Responsabilidade da instituição bancária - Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil - Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' - Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor - Negligência do estabelecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

1ª Vara Cível

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro - SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000622-16.2022.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000622-16.2022.8.26.0156

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Dulce Alves Pereira

Requerido:

Banco Santander S A Agencia 0111

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

DULCE ALVES PEREIRA ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada em face de BANCO SANTANDER S/A aduzindo que é cliente do réu, possui conta poupança e utiliza cartão de débito para realizar compras e pagamentos. Narra que, em 24/01/2022, teve seu cartão de débito furtado, o que foi percebido somente em 26/01/2022, data em que requereu o bloqueio do cartão e registrou boletim de ocorrência. Relata que foram realizadas 24 compras em estabelecimentos comerciais diversos, no total de R\$ 11.805,81. Afirmar que informou ao réu não ter sido a autora das compras, porém, não conseguiu obter o ressarcimento dos valores. Pleiteia a concessão de tutela antecipada, para que seja determinada a imediata restituição dos valores. No mérito, requer o ressarcimento integral do valor das compras indevidas e a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 5.000,00. Com a inicial vieram documentos (fls. 13/19).

Foi proferida decisão às fls. 20/21, tendo sido concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência.

O banco réu apresentou contestação (fls. 26/43) alegando que as compras foram

realizadas mediante cartão presente, com leitura de chip e senha pessoal, sem possibilidade de ressarcimento. Esclarece que o total das compras soma o valor de R\$ 6.805,81 e não R\$ 11.805,81. Sustenta que exerceu seu direito e não praticou ilícito algum. Argumenta que não deve ser responsabilizado, pois os danos ocorreram por culpa exclusiva da vítima ao fragilizar seus dados bancários. Aduz que não há danos a serem indenizados e que as telas apresentadas devem ser consideradas válidas. Pugna pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 44/73). Réplica às fls. 91/96.

As partes foram intimadas para apresentarem as questões de fato e de direito pertinentes à lide, bem como para especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 97).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 100 e fls. 101).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo requerimento de outras provas e por reputar a prova documental como suficiente para o esclarecimento da controvérsia, promovo o julgamento do feito, a teor do art. 355, I do CPC.

O pedido é improcedente, conforme exposto abaixo.

Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que a autora informa que teve se cartão de crédito furtado e utilizado em diversas operações. Aduz que as compras não são devidas e pleiteia a devolução dos valores e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Por seu turno, o réu alega que as compras foram realizadas por meio de cartão com chip e mediante utilização de senha pessoal, não havendo falha na prestação do seu serviço.

Em regra, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Excepcionalmente, o ordenamento permite a inversão do ônus, verificadas determinadas circunstâncias. Contudo, não é o caso de se aplicar a inversão do ônus da prova, baseada na legislação consumerista, pois, como medida excepcional, necessita do preenchimento de seus requisitos legais como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso.

Pois bem.

Com efeito, quem deve zelar pela prestação de serviços não é o consumidor e sim o fornecedor. Este exerce atividade econômica lucrativa, portanto, não pode transferir ônus ao consumidor caso haja prejuízo de sua atividade.

Nos termos do artigo 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, qualquer problema na prestação de serviço deve ser atribuída ao fornecedor, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II do §3º do art. 14 do CDC que assim dispõem: "Art. 14 (...) §3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro".

No caso em tela, restou incontroverso que a autora teve seu cartão de crédito furtado no dia 24/01/2022 fora do estabelecimento bancário, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência (fls. 15/16), bem como que o cartão foi utilizado em compras diversas, que somaram a quantia de R\$ 6.805,81 (fls. 17/18).

Todavia, as despesas ora impugnadas decorreram da utilização do cartão, mediante o uso de senha pessoal e intransferível, com tecnologia de chip, como restou incontroverso nos autos.

Nesse sentido, é dever do consumidor do serviço bancário a guarda cautelosa do cartão, separadamente à guarda da senha, esta preferencialmente memorizada.

Além disso, a comunicação à instituição bancária se deu após dois dias do extravio do cartão e depois de já realizadas as operações bancárias, de modo que seria impossível ao réu identificar a fraude.

Assim, resta configurada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3º, II do CDC. E, portanto, não há que se falar em falha do réu consistente na liberação indevida das transações.

No mais, a autora não apresentou histórico de extratos que permitisse concluir pelo desvio do perfil de consumo, não se desincumbindo, portanto, de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Desta feita, não se trata de falha do sistema de segurança do réu ou qualquer fato que possa ser a este atribuído, de modo que improcede o pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

Indenizatória - Danos materiais e morais - Furto de cartão - Transações não reconhecidas - Responsabilidade da instituição bancária - Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil - Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' - Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor - Negligência do estabelecimento bancário - Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança - Conduta - Relação de causa e efeito - Relação de causalidade - Regra de incidência - Artigo 403 do Código Civil - Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado - Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva - Transações realizadas mediante cartão com 'chip' e senha pessoal e intransferível - Dever de guarda do cartão com segurança e sigilo de senha - Ônus do titular do cartão - Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco - Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade por ato de terceiro - Inteligência da Súmula 497 do STJ - Inocorrência de 'fortuito interno' - Ausência dos pressupostos de incidência - Artigo 393 do Código Civil - Evento danoso por ação estranha à atividade do réu - Aplicação do artigo 14, § 3º do CDC - Observância do REsp 1633785/SP - Precedentes jurisprudenciais - Pretensão afastada - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 - Majoração dos honorários advocatícios recursais - Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001172-13.2022.8.26.0123; Relator (a): Henrique Rodriquero Clavísio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 § 2º do CPC.

A condenação nas verbas de sucumbência fica com a exigibilidade suspensa, frente a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98 § 3º do CPC.

P.I.

Considerando-se que o CPC vigente suprimiu o juízo de admissibilidade na primeira instância, em havendo apelação independentemente de novo despacho intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo legal (artigo 1.010 §1º do CPC). Em seguida com ou sem resposta encaminhe-se os autos a instância superior, dispensada nova conclusão.

Preclusas as vias recursais, certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e estilo.

Cruzeiro, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA